

INTRODUCTION AU DROIT

INTRODUCTION

LEVER LES IDEES RECUES SUR LE DROIT

DUR

FAUT APPRENDRE PAR CŒUR

COMPLEXE

C'est dur

Certainement
probablement pas comme vous le croyez

C'est dur car le droit

=

norme qui régit la société
s'applique à des situations de faits
appliqué par des humains

Un homme fou amoureux de sa femme agonisante appuie sur la seringue pour délivrer d'un coup le Tranxène et la Morphine qu'elle recevait au goutte à goutte

Décès

Peut-on tuer sa femme par amour?

Un mari violent : bâte et viole sa femme et ses trois filles de longues années durant

Un jour sa femme le tue : 3 tirs dans le dos

La veille son fils s'était suicidé

Peut-on tuer celui qui bâte, viole, conduit au suicide?

Un Préfet est tué

Deux hebdomadaires publient une photographie de son cadavre.

Sur la photo: victime ensanglantée, gisant sur la chaussée, le visage gravement endommagé par la chute de son corps.

Peut-on publier une photo montrant un homme mort baignant dans son sang?

- Peut-on déshériter son enfant ?
- Peut-on laisser son parent dans le besoin?
- Peut-on abandonner son animal?

Nous avons tous une position sur ces faits

Une position héritée de notre culture, croyance, conception du monde et de la vie

C'est le quotidien du juriste

Là est la difficulté: il faut raisonner en juriste et pas autrement

Avocat général :

L'homme qui a tué sa femme par amour

« Je suis moi aussi bouleversé par l'histoire terrible de ce couple, je comprends vos doutes sur la nécessité de réprimer cet acte, les rapports entre l'être humain et sa propre mort est l'une des questions les plus sensibles de la société. **Mais le respect de la vie est une valeur absolue.** Et votre mission est d'appliquer la loi »

Il « était sans doute animé des meilleurs sentiments mais **le crime passionnel reste un crime.** Il s'est approprié le moment de la mort. **C'est un homme de qualité que vous avez à juger mais il y a ce geste que vous devrez réprimer dans le principe. Ne faites pas en sorte que l'on puisse retenir qu'un proche d'un malade en fin de vie puisse seul prendre la décision de l'abréger. »**

Le par cœur

A utiliser avec parcimonie et intelligence

Il peut rendre bête

Il peut rendre obsolète

Le par cœur peut rendre bête

Arrêt Blanco

Trib. des conflits 8 février 1873

Les faits

Agnès: 5 ans

Se promène sur la voie publique

Passe devant l'entrepôt des tabacs

Se fait renverser par un wagon poussé par un employé de l'entrepôt

Elle doit être amputée d'une jambe

L'action et la question juridique

Action en responsabilité fondée sur 1382, 1383 et 1384 du Code civil

Action contre l'état (car monopole de l'Etat sur les manufactures des tabacs)

Réparation du dommage

Problème : Faut-il appliquer le code civil?

Quel juge faut-il saisir ?

La réponse

« Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier »

Deux enseignements évidents

- Compétence du juge administratif
- Non application du code civil

And what else?

J'en fait quoi?

Comment je m'en sers pour savoir ce qui relève du juge administratif

Comment retenir cette solution fondatrice pour le droit administratif?

En retenant par cœur les faits et la solution ?



Si on retient

- Petite fille amputée d'une jambe
- Wagon
- Manufacture des tabacs
- Litige tranché par le juge administratif

Nous sommes questionnés sur

- Grand-mère amputée d'un bras
- Renversée par un vélo
- Devant la mairie par le Maire

On prend le risque de penser que jurisprudence Blanco ne s'applique pas

Car

Grand-mère $\neq$ petite fille

Un vélo $\neq$ wagon

Maire $\neq$ employé d'une manufacture



Comment faire?

Bien décomposer la solution

Prendre la chose en tenant compte de ce qu'est la responsabilité
en droit

« Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier »

Décomposer la solution

Il y a 2 choses

« Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public »

conditions de la responsabilité de l'Etat

« ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier »

droit applicable

Domaine: La responsabilité

Trousse à outils

Un dommage

Un fait générateur

Un lien entre les deux

Comment tirer des enseignements de l'arrêt Blanco

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les **dommages** causés aux **particuliers** par le fait des **personnes qu'il emploie dans le service public**, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier »

Un dommage

Victime = un particulier

Peu importe que la victime soit mamie ou une petite fille

Un fait générateur

Action d'un employé du service public

Peu importe que ce soit un wagon ou un vélo, les employés de la manufacture ou le maire

Un lien entre les deux

A partir de là

- Possible de répondre à toute question
- Possible de voir les définitions de chaque élément et leurs évolutions
 - Dommage
 - Exigence d'une certaine gravité?
 - Physique?
 - Moral?
 - Fait générateur :
 - Que lié au service public ou action d'une personne publique ?
 - Faut-il une faute? Possibilité de responsabilité sans faute? Une faute grave?

Le par cœur rend obsolète

Le droit évolue tout le temps

Blanco: 1382 Code civil

Seul le n° est retenu et pas le domaine – la responsabilité



Art. 1382 code civil de 2024

« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »



Aujourd'hui :
Code civil : la responsabilité extracontractuelle
art. 1240 à 1244

Introduction au droit : Pour quoi faire ?



Introduction au droit



Eléments « de base » de tout raisonnement juridique

Du job du juriste

- Comment définir une notion ?
- Comment savoir si telle règle est applicable à la situation traitée ?
- Vers qui me tourner pour faire valoir un droit?
- Ou trouver les éléments utiles pour répondre à une question juridique ?

Etc.....

Introduction au droit

=

Les éléments fondamentaux qui commandent :

La compréhension de ce qu'est le droit

La manière dont on l'applique

La manière dont on raisonne

Pour éviter de faire n'importe
quoi



Ordonnance de la Cour d'appel de Paris

23 février 2013

Histoire : Une personne non française est placée en rétention et conteste le régime de cette rétention

- APPELANT :

M. né le

de nationalité portugaise

Demeurant

- RETENU au centre de rétention de Palaiseau assisté de Me Angèle Louviers, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
- INTIMÉ
- **PREFET DE L'ESSONNE** non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 21 février 2013 à 17h09,

Argument de l'appelant

« Le moyen nouveau soulevé en appel par M. , tiré de ce qu'il n'aurait pas reçu une information complète sur ses droits en rétention, en ce qu'en méconnaissance l'article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier »

Position de la Cour d'appel

« Selon le paragraphe 5 de l'article 16 de la directive précitée, qui remplit les conditions de l'effet direct, les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. »

Les informations communiquées « le plaç(e) ainsi dans l'impossibilité d'exercer effectivement le droit qu'il tient de l'article 16 de la directive retour. Le défaut d'information conforme aux stipulations de la directive ayant nécessairement porté atteinte aux droits de M , la prolongation de la rétention ne peut être ordonnée. Par suite, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête du préfet

Qu'est-ce que vous en tirez?

La CA applique la directive européenne



Où est le problème?

- Le plaideur invoque la directive 2008/115
- Titre de la directive: la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux **normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier »**



- Il existe des règles d'applicabilité des normes = champ d'application
- Le champ d'application = 1^{ère} chose à voir
- Ce champ d'application peut être
 - Champ d'application dans le temps
 - Champ d'application dans l'espace
 - Champ d'application *ratione personae* : détermine les personnes concernées
 - Champ d'application *ratione materiae*

Voyons la directive

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des **ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier**, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:
 - a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre;
 - b) faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition.
3. La présente directive ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l'article 2, point 5), du code frontières Schengen.

Article 2

1. La présente directive s'applique **aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier** sur le territoire d'un État membre
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:
 - a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre
 - b) faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l'objet de procédures d'extradition
3. La présente directive ne s'applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l'article 2, point 5), du code frontières Schengen

Donc

Concerne les ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne en situation irrégulière

Donc

2 éléments

Être ressortissant d'Etats tiers

Être en situation irrégulière

- *Article 3 Définitions*

« Aux fins de la présente directive, on entend par:

«ressortissant d'un pays tiers»: **toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5), du code frontières Schengen**

- Article 17§1 du traité instituant la Communauté européenne (devenu article 20 TFUE): Il est institué une citoyenneté de l'Union. **Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre.** La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Donc: un citoyen européen est le national d'un Etat membre

Ordonnance de la Cour d'appel de Paris

23 février 2013

Histoire : Une personne non française est placée en rétention et conteste le régime de cette rétention

• APPELANT :

M. né le

de **nationalité portugaise**

Demeurant

- **RETENU** au centre de rétention de Palaiseau assisté de Me Angèle Louviers, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
- INTIMÉ
- **PREFET DE L'ESSONNE** non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 21 février 2013 à 17h09,

Donc

La directive n'est pas applicable

A défaut de maîtriser

Attendu que, tenu à un **devoir de compétence**, la SCP Y... **ne pouvait ignorer (...) la primauté du droit communautaire (...)**

Que, dès lors, **en omettant d'invoquer un moyen susceptible d'être accueilli comme s'inscrivant dans l'évolution prévisible de la jurisprudence** et de conduire au succès du pourvoi, la SCP Y... **a engagé sa responsabilité professionnelle**

C. Cass. Civ. 1, 15 mai 2015



Une trousse à outils pour la vie

Introduction au droit : éléments communs aux diverses branches
du droit & au raisonnement juridique

Qu'est-ce que le droit

Les différentes branches du droit

Le système juridique

Notre fil rouge



Cass. soc. 3 juin 2009, n°08-40.981

Affaire île de la tentation

Un jeu de télé réalité

« règlement des participants »

Quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments mutuels lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexes opposés", étant entendu qu'"à l'issue de ce séjour, les Participants font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire" et "qu'il n'y a ni gagnant ni prix"

Une joueuse prétend qu'il y a un contrat de travail

Les règles du jeu (le « règlement des participants ») peuvent-elles
être qualifiées de contrat de travail

Pourquoi ?

Bénéficiaire du droit du travail

Règles sur heures complémentaires

Règles sur licenciement

Affaire de l'île de la tentation

Cette question appelle une réponse exempte de tout préjugé. Je ne m'exclamerai pas comme la reine de cœur « *sentence d'abord, le verdict après* ».

Thème 1: Qu'est-ce que le droit?

Une vraie difficulté

Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société

Dictionnaire Cornu

Reprise des exemples précédemment cités

Affaire Morten Jensen

Le mari qui appuie sur la seringue de sa femme malade

Affaire Jacqueline Sauvage

La femme qui tire sur son mari

Quel est le fait étudié ?

Acte de donner la mort à une personne

Est-ce admis?

Droit : Non

Religion: Non

Morale : Non

Points de rencontre entre droit et autres types de prescriptions

- Peut-on déshériter son enfant ?
 - Morale: non
 - Droit : non art. 912 du code civil
- Peut-on hériter de son parent alors que l'on a tenté de le tuer ?
 - Morale: non
 - Droit: non : art. 726 du code civil
- Peut-on laisser son parent dans le besoin?
 - Morale: non
 - Droit: non art. 205 du code civil

Prescriptions juridiques sans point de rencontres avec d'autres types de prescriptions

Règles état civil

Droit des sociétés

Le droit conduit-il à des situations morales; amoraux?

A vous de voir

Épilogue de l'île de la tentation Cour d'appel de Versailles, 5 avril 2011, n° 09/01674

- Juge octroie près de 10 000 € à la joueuse

3584 rappel de salaire, congés payés; 3000 dommages intérêts pour rupture abusive; 2000 non- respect de la procédure; 2000 article 700 du code de procédure civile; 650 d'indemnité de déplacements; dommages intérêts ;

Définition du droit

=

Indispensable

Car le juriste travaille le droit, en droit

Et le droit

≠

Morale

Religion

Philosophie

De quoi parle-t-on

Du droit

Mais

Il faut préciser

Droit objectif

Distinction cardinale

Droit objectif/droit subjectif

Définir Le Droit : vise Droit objectif

Droit objectif Ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société (Cornu)

Ensemble de règles de droit régissant les relations entre les personnes vivant en société et sanctionnées par une contrainte émanant de l'autorité publique

Le **D**roit

Droits subjectifs : prérogatives attribuées à des sujets de droit, reconnues et protégées par l'ordre juridique, et qui leur confère certains pouvoirs leur permettant de préserver leurs intérêts dans un domaine déterminé en imposant à autrui le respect de leur droit (J.L Bergel)

: prérogatives individuelles attribuées à des personnes pour la satisfaction d'intérêts personnels et garanties par des voies de droits (J. Carbonnier)

« intérêt juridiquement protégé »

Lien entre Droit objectif et droits subjectifs

« si le droit (objectif) nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit (subjectif) de le faire » J. Carbonnier

droit subjectif = prérogative individuelle puisée par une personne dans la règle de droit objectif

Art. 9 code civil

« chacun a droit au respect respect de sa vie privée »

- Règle générale et impersonnelle obligatoire :
Droit Objectif: droit à la protection de la vie privée
- Dans laquelle une personne juridique puise le droit subjectif de s'opposer à une immixtion dans la vie privée
- Suffrage universel direct : principe démocratique qui confère le droit de vote à tous

Article 3 de la constitution de 1958

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques »

Droit objectif: démocratie représentative, suffrage universel direct

Droit subjectif: le droit de vote des électeurs

Exemples de droits subjectifs

- Droits extra-patrimoniaux
 - Droits la personnalité
 - Droit à l'image
 - Droit à la présomption d'innocence
 - Droit à l'inviolabilité du domicile
 - Droits familiaux
 - Autorité parentale
 - Droit entretien des enfants
 - Droit d'aliments envers les parents
- Droits patrimoniaux
 - Droits réels
 - Droit de propriété
 - Droits personnels (droits de créance)
 - Obligation de donner/faire
 - Droits intellectuels

Droit objectif

Droit objectif = ensemble de règles socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société

Règle de droit = norme juridiquement obligatoire quels que soit sa source, son degré de généralité, sa portée

2 éléments

- Règle générale et impersonnelle
 - Une coercition étatique

a- Règle générale et impersonnelle

La règle de droit objectif : règle générale et impersonnelle

Vise un nombre indéterminé de personnes, faits

Un constat

Caractéristique partagée avec les autres types de prescriptions

Tu ne tueras point

Cet élément permet de définir le droit objectif mais **ne suffit pas**

Conséquence juridique :

Distinction règle de droit et décision

Règle: générale et impersonnelle

Décision : acte de portée individuelle – destinataire identifiable

Générale et impersonnelle

Vise des hypothèses envisagées abstraitement

le vol

le mariage

le suffrage (vote émis)

La généralité n'empêche pas l'identification d'une **catégorie limitée de personnes concernées**

la règle peut être relative aux

- Travailleurs
- Consommateurs
- Président de la République
- Usagers du service public

Dans ce cas: application uniquement aux personnes relevant de cette catégorie – renvoi champ application personnel – et importance de la définition de ce cercle de personnes concernées

b- Une règle de coercition étatique

Une règle obligatoire et sanctionnée par l'autorité publique

2 choses

Règle obligatoire

Sanction par autorité publique

i- Une règle obligatoire

Règle qui s'impose et qui doit être respectée

Une distinction – **summa divisio**

Règles impératives – prohibitives / règles supplétives - règles interprétatives



Summa divisio

Qu'est-ce qu'une **summa divisio** ?

« Termes latins signifiant "la division la plus élevée" encore utilisée pour caractériser la distinction majeure d'une classification »

Dictionnaire Cornu

Cela permet de « **rassembler** » les **catégories** sous une **distinction** qui permet de couvrir tous les éléments concernés

Vous la croiserez souvent

- Droit privé/droit public
- Droit civil : distinction personnes/choses
- Droit civil-droit des biens: biens meubles/immeubles
- La responsabilité : distinction responsabilité contractuelle/extracontractuelle

Règle impérative (commande) - prohibitive (interdit) : règle qui ne peut être écartée

« règle qui ne peut être écartée par une convention contraire »

Formule tirée de Art. 6 code civil « il ne peut être dérogé, par conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs »

Raison d'être

L'intérêt général prime la volonté individuelle

Ces « conventions contraires » sont nulles

La règle impérative doit être respectée

Les auteurs des « conventions contraires » peuvent être
sanctionnés

Interdiction homicide = règle impérative

interdit même si la personne concernée y
consent

problème de l'euthanasie

Cotisation sécurité sociale = règle impérative

interdiction de tout contrat permettant de cotiser
auprès d'un autre organisme

affaire de la CDCA

- Interdiction pacte sur succession future (art. 722 code civil)
Interdiction de partager l'héritage des parents avant ouverture succession (décès)
 - Interdiction mariage entre alliés en ligne directe
 - Peut être levée
 - Mais par Président de la République pour des causes graves
- 164 code civil

Règles qui relatives à

- L'ordre public
- Les bonnes mœurs
- La protection des personnes vulnérables (mineurs, majeurs protégés, parfois les consommateurs, les locataires...)
- La police et la sureté



S'il y a un contrat : contraire aux bonnes mœurs?
Atteinte à la dignité?



Norme d'ordre public

Norme impérative dont l'effet contraignant est renforcé

Toute règle d'ordre public est impérative
Mais toute règle impérative n'est pas d'ordre public

Loi d'ordre public: régime particulier

Application dans le temps – application aux contrats en cours

Au contentieux – relevé d'office par le juge

Nullité absolue : demandée par toute personne et pas seulement les parties au contrat

Loi qui touche
Intérêt essentiel de l'Etat
Libertés civiques
Organisation politique
Organisation juridictionnelle

Règle supplétive : règle qui peut être écartée par une volonté contraire exprimée

« règle qui s'applique sauf convention contraire »

« règle qui s'applique sauf volonté contraire exprimée »

Aide à compréhension – et mémorisation – « supplétive » : la règle **supplée l'absence de volonté exprimée**

Mariage : Les mariés peuvent conclure un contrat de mariage – Possibilité

Si contrat de mariage: le contrat régit ce mariage

Si pas contrat de mariage : mariage régit par « le régime légal »

Décès: soit testament pour régler la succession
si pas de testament: application des règles du code civil

Règles impératives et
règles supplétives
sont
obligatoires



contrat de mariage

Si rédaction d'un contrat de mariage : dans le cadre délimité par le droit

Exemple: ne peut prévoir le renoncement à l'autorité parentale

La règle supplétive offre la possibilité, par convention, d'appliquer un autre régime mais cet autre régime est régi par la règle juridique



Comment savoir si norme impérative ou supplétive ?

Le législateur peut le dire

« les dispositions de la présente loi sont d'ordre public »

A défaut

Le déduire du texte et des formules – devoir, ne peut (impératif), pouvoir (supplétif), sauf convention contraire (supplétif)

Le déduire du régime de sanction ou de nullité

C'est de l'interprétation, de l'argumentation (renvoi)

ii- Une coercition étatique

La règle de droit est assortie d'une sanction étatique

vrai point de spécificité du Droit

sanction par l'autorité publique

2 éléments

Sanction

Etat

Point fondamental de distinction avec morale, philosophie ou religion

Origine de la contrainte
Droit : contrainte étatique

Interdiction de fumer en présence d'un enfant de moins de 18 ans

Dans une voiture : droit car coercition publique

A la maison : règle de courtoisie pas de coercition publique

Article L3512-9 code de la santé publique

Il est interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant de moins de dix-huit ans.

Article R3515-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de fumer dans un véhicule en présence d'un mineur en méconnaissance de l'interdiction prévue à l'article L. 3512-9.

Sanction

Ne pas entendre sanction au sens courant et général du terme

C'est

Possibilité d'exiger **l'exécution** de la règle de droit **par voie de coercition étatique**

Une technique de respect par la puissance publique

Trois formes

Exécution : imposer l'exécution – notamment par recours au juge

Réparation : sanctions réparatrices

Nullité d'un acte

Dommages et intérêts

Punition : les peines